

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

AI ____/2023

A. _____; Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

2024-06-24

Arrêt de la Cour des assurances sociales

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 24 juin 2024

Composition : Mme G. _____, présidente

MM. H. _____ et I. _____, juges

Greffière : Mme J. _____

Cause pendante entre :

A. _____, né le 20 décembre 2005, à _____, recourant, représenté par ses parents B. _____ et C. _____,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Référence : AI ____/2023

Objet : assurance-invalidité, allocation pour impotent (art. 42 ss LAI ; art. 37 et 38 RAI)

EN FAIT

A.

a) Le 18 octobre 2011, B. _____ et C. _____ ont annoncé leur fils A. _____, né le 20 décembre 2005, à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de son service médical régional (SMR), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI ou l'intimé) a admis l'existence d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (trouble du spectre de l'autisme [TSA]) de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC ; nouvellement ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 [OIC-DFI ; RS 831.232.211]). Il a pris en charge différentes mesures médicales dès le 21 juillet 2011.

b) L'office AI a en outre reconnu à l'enfant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

c) Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____. Il a ensuite bénéficié, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'assurance-invalidité, d'une orientation professionnelle d'une durée de trois mois auprès de D. _____.
D. _____.

B.

a) Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes. La première tendait au versement d'une allocation pour impotent ; la seconde, à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente.

b) Une enquête à domicile a été réalisée. Dans son rapport du 23 août 2023, l'enquêtrice de l'office AI a constaté que l'assuré était désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il avait néanmoins besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2 heures 50 par semaine.

c) Par communication du 4 décembre 2023, l'office AI a informé les parents de l'assuré qu'il prenait en charge les coûts d'une formation professionnelle initiale consistant en une formation pratique INSOS dans le domaine de l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025. Il a précisé que l'institution formatrice verserait à l'assuré, sous forme de salaire, les indemnités journalières auxquelles il avait droit.

d) Dans l'intervalle, par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, l'office AI a supprimé le droit à cette prestation dès le 1er janvier 2024, soit dès le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire de l'assuré. Il a retenu que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à une allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, qu'à la condition qu'elles aient également droit à une rente, ce qui n'était pas le cas de l'assuré. Dans cette décision, l'office AI a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique.

C.

a) Par acte du 17 novembre 2023, complété le 24 novembre 2023, A. _____, représenté par ses parents, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision. Il en demande la réforme en ce sens que son droit à l'allocation pour impotent de degré faible soit maintenu au-delà du 1er janvier 2024. Il fait valoir que le TSA, reconnu comme infirmité congénitale depuis l'enfance, ne saurait être assimilé à une atteinte à la santé psychique au sens de la réglementation invoquée par l'office AI, et que l'application de la condition du droit à une rente aboutirait à le priver d'une prestation dont il bénéficie sans interruption depuis 2011.

b) Dans sa réponse, l'office AI a conclu au rejet du recours. Il a maintenu que le TSA relève de la santé psychique, de sorte que, faute de droit à une rente, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut ouvrir le droit à l'allocation pour impotent.

c) Les parties ont maintenu leurs positions à l'issue de l'échange d'écritures. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction, le dossier de l'office AI étant complet sur les points litigieux.

EN DROIT

1. Recevabilité

1.1 Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAI). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et les décisions pouvant être attaquées par la voie de l'opposition peuvent faire l'objet d'un recours. En matière d'assurance-invalidité, la procédure d'opposition est supprimée et la décision de l'office AI est directement susceptible de recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI).

1.2 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente à raison de la matière et du lieu, l'assuré étant domicilié dans le canton de Vaud (art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 93 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision attaquée datant du 26 octobre 2023, le recours du 17 novembre 2023, complété le 24 novembre 2023, a été déposé en temps utile. Il

satisfait pour le surplus aux exigences de forme de l'art. 61 let. b LPGA. Le recourant, destinataire de la décision et touché dans ses intérêts, a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Objet du litige

Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, l'office AI ayant supprimé ce droit au motif que le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, chez une personne atteinte dans sa santé psychique, n'ouvre le droit à l'allocation que si l'intéressé a également droit à une rente. Il n'est pas contesté que l'impotence liée aux actes ordinaires de la vie a disparu ; il n'est pas non plus contesté que le recourant n'a pas droit à une rente, ni que l'accompagnement nécessaire représente 2 heures 50 par semaine. La question à trancher est donc de pure qualification juridique : le TSA dont souffre le recourant constitue-t-il une atteinte à la santé psychique au sens de la disposition réglementaire opposée par l'office AI ?

3. Droit applicable

3.1 Droit matériel. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible et qui ne perçoivent pas d'allocation pour impotent de l'assurance-accidents ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison de son atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA ; art. 42 al. 3 LAI). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit que l'accompagnement nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie est assimilé à l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les art. 37 et 38 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précisent ces notions. L'impotence est faible notamment lorsque l'assuré, even s'il est autonome dans les actes ordinaires de la vie, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37 al. 2 let. c RAI). L'art. 38 RAI définit les situations dans lesquelles un tel accompagnement durable est nécessaire, et en fixe les limites pour les personnes atteintes dans leur santé psychique.

3.2 Droit transitoire. La réglementation de l'assurance-invalidité a été modifiée au 1er janvier 2022 dans le cadre du développement continu de l'AI, et l'ordonnance sur les infirmités congénitales a été remplacée, à la même date, par l'OIC-DFI. Selon un principe général de droit intertemporel, la validité d'une norme s'apprécie, sauf disposition transitoire contraire, à la date de la réalisation des faits qui doivent avoir des conséquences juridiques. En l'espèce, le droit à l'allocation pour impotent est examiné pour une période commençant le 1er janvier 2024 ; la décision litigieuse a été rendue le 26 octobre 2023. Les dispositions applicables sont donc celles en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Les infirmités congénitales reconnues sous l'ancien droit (ch. 405 de l'annexe à l'OIC) demeurent reconnues sous le nouveau droit et ne sont pas remises en cause par le changement d'ordonnance.

3.3 Interprétation. Une norme s'interprète en premier lieu selon sa lettre, mais le texte n'est pas déterminant à lui seul : il y a lieu de rechercher sa véritable portée en la recherchant selon l'ensemble des éléments d'interprétation (historique, systématique, téléologique), sans s'écarter du sens clair du texte sans motifs sérieux. Les règles d'une ordonnance d'exécution doivent en outre être interprétées conformément à la loi qu'elles concrétisent et dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

4. Établissement des faits et appréciation des preuves

4.1 Le rapport d'enquête à domicile constitue, pour l'évaluation de l'impotence, une base de décision appropriée lorsqu'il a été établi par une personne qualifiée connaissant la situation locale et spatiale, qu'il tient compte des indications des personnes concernées et qu'il est motivé de manière détaillée et cohérente (art. 69 al. 2 RAI). La valeur probante d'un tel rapport s'apprécie selon les critères habituels :

il faut que l'enquêtrice ait pris en considération les plaintes de l'assuré, qu'elle ait pu se prononcer en connaissance du dossier et que ses conclusions soient motivées.

4.2 En l'espèce, le rapport du 23 août 2023 répond à ces exigences. Il a été établi par l'enquêtrice de l'office AI, à la suite d'un entretien en présence de l'assuré et de ses parents. Il décrit de manière détaillée les gestes du quotidien que le recourant accomplit seul et ceux pour lesquels un soutien reste nécessaire. Il en ressort que le recourant est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il a besoin d'un accompagnement régulier pour structurer ses journées, gérer ses démarches administratives et ses déplacements, et pour faire face aux nécessités de la vie. L'enquêtrice a évalué ce besoin à 2 heures 50 par semaine. Ces constatations ne sont contestées par aucune des parties et il n'y a pas de motif de s'en écarter.

4.3 Il est constant que le diagnostic de TSA a été posé durant l'enfance, que l'infirmité congénitale au sens du ch. 405 de l'annexe à l'OIC a été admise par l'office AI sur la base de l'avis de son SMR, et qu'elle n'a jamais été remise en cause. L'office AI n'allègue pas que la nature de l'atteinte aurait changé à l'âge adulte ; il se borne à en tirer une conséquence juridique différente en la qualifiant de « psychique ». Le dossier est ainsi suffisamment instruit pour trancher la question de droit soulevée. Pour les mêmes raisons, la Cour considère que des mesures d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires, par appréciation anticipée des preuves.

5. Examen du grief : l'application de la restriction réservée aux atteintes à la santé psychique

5.1 Selon l'argumentation de l'intimé, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation pour impotent, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, qu'à la condition que ces personnes aient également droit à une rente. Ce raisonnement présuppose que le TSA soit une atteinte à la santé psychique au sens de cette restriction.

5.2 Sur le plan littéral, le terme « santé psychique » n'est pas défini par le règlement. Dans la LPGA, l'atteinte à la santé est une notion générale (art. 3 LPGA), qui couvre aussi bien les atteintes physiques que mentales ou psychiques. La loi n'opère pas de distinction à ce stade entre ces catégories et le règlement ne précise pas non plus si les troubles du spectre de l'autisme en font partie.

5.3 Sur le plan systématique, la Cour relève que le TSA figure à l'annexe de l'OIC sous un chiffre propre (ch. 405), dans la liste des infirmités congénitales, distinctement des affections psychiques acquises qui sont, elles, évaluées selon les règles ordinaires de l'invalidité. Le législateur et l'autorité réglementaire ont ainsi traité les troubles du spectre de l'autisme comme des troubles du développement présents dès la naissance, justifiant une prise en charge spécifique dès l'enfance. Qualifier ce même trouble de « psychique » pour l'application de la condition du droit à une rente, alors qu'il relève d'un régime distinct pour les mesures médicales, introduirait une incohérence dans le système de l'assurance-invalidité.

5.4 Sur le plan téléologique, la condition du droit à une rente vise, en ce qui concerne les atteintes à la santé psychique, à limiter l'octroi d'une allocation fondée sur le seul besoin d'accompagnement aux personnes dont l'atteinte revêt un degré de gravité suffisant, attesté par l'octroi d'une rente. Cette finalité se conçoit pour des troubles psychiques survenant à l'âge adulte, dont l'évolution et les effets sur la vie quotidienne sont difficiles à objectiver. Elle ne s'impose pas de la même manière pour une personne dont le trouble est reconnu depuis l'enfance comme infirmité congénitale, dont les répercussions sur la vie quotidienne ont donné lieu à une allocation sans interruption depuis le 1er juin 2011, et dont le besoin d'accompagnement a été objectivé par une enquête à domicile non contestée.

5.5 Enfin, l'interprétation retenue par l'office AI conduirait à une inégalité de traitement difficilement justifiable. Un assuré présentant une autre infirmité congénitale, par exemple d'ordre sensoriel ou

moteur, avec un besoin identique d'accompagnement de 2 heures 50 par semaine, conserverait son allocation à sa majorité, tandis que le recourant en serait privé en raison du seul fait que son infirmité congénitale est classée dans une catégorie diagnostique voisine de la santé psychique. L'assuré a de surcroît suivi, dans le cadre des mesures d'ordre professionnel, une orientation professionnelle puis, dès le 21 novembre 2023, une formation pratique INSOS dans l'industrie légère. Ces mesures montrent que son intégration est encore en cours, et qu'une suppression de l'allocation à la majorité contredirait le but d'insertion poursuivi par l'assurance.

5.6 Par conséquent, la Cour retient que le TSA du recourant, infirmité congénitale reconnue dès l'enfance, ne peut être assimilé à une atteinte à la santé psychique au sens de la restriction opposée par l'intimé. Cette restriction ne lui est pas applicable, et l'absence de droit à une rente ne fait pas obstacle à l'allocation. Les conditions de l'art. 37 al. 2 let. c RAI étant remplies, le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024, soit dès le premier jour suivant la fin de l'allocation versée jusqu'à la majorité (20 décembre 2023).

5.7 La décision du 26 octobre 2023 doit dès lors être réformée dans ce sens.

6. Frais et dépens

6.1 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, ils sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la charge de l'office AI, partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l'office AI (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), qui sera arrêtée à 2'200 francs, débours et TVA compris, compte tenu de l'activité déployée par ses représentants.

PAR CES MOTIFS

la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 26 octobre 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud est réformée en ce sens que A. _____ a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.

III. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (six cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à A. _____ la somme de 2'200 francs (deux mille deux cents francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

G. _____ J. _____

Lausanne, le 24 juin 2024

Le présent arrêt est communiqué à :

- A. _____, p.a. B. _____ et C. _____ ;
- Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud ;
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Voie de droit

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, contenir les conclusions, les motifs et l'indication des moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). L'arrêt attaqué et les pièces en mains du recourant doivent être joints au mémoire.

Le greffe : Cour des assurances sociales, Tribunal cantonal, Vaud.